



Foro diagnóstico

Nociones básicas de derecho constitucional

Actividad 1 - Garantías Constitucionales

Martin Jonathan de la Cruz

Licenciatura en Derecho

Diagnóstico inicial

Identificar conocimientos previos, experiencias, expectativas y necesidades de aprendizaje sobre nociones jurídicas básicas.

- ▶ No sustituye la enseñanza: orienta la planeación.
- ▶ Permite detectar confusiones conceptuales tempranas.
- ▶ Vincula participación activa con nivelación jurídica.

Respuesta propia

Es la norma fundamental que organiza el poder público, reconoce derechos y limita la actuación de las autoridades.

- ▶ Da validez al resto del sistema jurídico.
- ▶ Protege derechos frente a actos contrarios a la Constitución.
- ▶ Es el punto de partida de las garantías constitucionales.

Derecho objetivo

Conjunto de normas jurídicas vigentes.

Derecho subjetivo

Facultad o pretensión concreta de una persona.

La regla pertenece al plano objetivo; la posibilidad de exigir algo pertenece al plano subjetivo.

- ▶ **Sustantivo:** define derechos, obligaciones, prohibiciones e instituciones de fondo.
- ▶ **Adjetivo o procesal:** establece las vías y formas para hacer valer esos derechos.

Diferencia central

El primero responde qué derecho existe; el segundo responde cómo se reclama o protege.

Proceso

Estructura jurídica completa orientada a resolver una controversia ante autoridad competente.

Procedimiento

Secuencia concreta de actos, etapas, plazos y formalidades dentro del proceso.

Derecho humano

Prerrogativa vinculada con la dignidad de la persona.

Garantía

Mecanismo jurídico que protege o hace exigible ese derecho.

Sin garantías eficaces, los derechos corren el riesgo de quedar solo como declaraciones formales.

Detención arbitraria

Si una persona es detenida sin información, sin defensa y sin presentación oportuna ante autoridad, pueden afectarse libertad personal, seguridad jurídica y debido proceso.

- ▶ El derecho sustantivo identifica derechos afectados.
- ▶ El derecho adjetivo indica la vía para reclamarlos.
- ▶ La garantía funciona como mecanismo de protección.

Aprendizaje principal

El foro diagnóstico permite iniciar la asignatura con evidencia sobre qué conceptos domina o confunde el grupo.

- ▶ Ayuda a planificar actividades de nivelación.
- ▶ Fortalece el pensamiento jurídico inicial.
- ▶ Prepara el estudio de garantías constitucionales y derechos humanos.